

1500095-60.2022.8.26.0591

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUÍS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

Comarca: Panorama

Foro: Foro de Panorama

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... em absolvição ou desclassificação do delito de tráfico para uso.

Nesse sentido, é o julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - Provas suficientes à condenação-

Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de

tráfico de entorpecentes - Apreensão de um tijolo de maconha no veículo do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Panorama

Foro de Panorama

1ª Vara Judicial

Rua Manoel Fernandes da Cunha, nº 1308, Panorama-SP - cep 17980-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500095-60.2022.8.26.0591 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500095-60.2022.8.26.0591

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação

de Prisão em Flagrante - 2108750/2022 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 24447877 -

DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 2108750 - DEL.POL.PANORAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX CRUZ FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUÍS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

Vistos.

ALEX CRUZ FERREIRA está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006; e no artigo 244-B da Lei n.

8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, isso porque, segundo a denúncia (fls. 100/103):

No dia 21 de abril de 2022, por volta das 00h01min, no cruzamento da Avenida Rodion Podolsck com a Avenida Paulo de Arruda Mendes, nesta cidade e comarca de Panorama, ALEX CRUZ FERREIRA, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios com o inimputável Gabriel Romero da Silva, transportaram e traziam com eles, para fins de entrega a terceiros, 25,63 g (vinte e cinco gramas e sessenta e três centigramas) de cocaína (cf. auto de exibição e apreensão de f. 19-20 e laudo de f. 22-26), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Além disso, nas mesmas condições de tempo e local acima mencionado, ALEX CRUZ FERREIRA corrompeu Gabriel Romero da Silva, à época com 17 anos de idade (cf. f. 27), com ele praticando o supracitado crime de tráfico.

Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, ALEX com o auxílio do menor Gabriel Romero da Silva, e utilizando-se da motocicleta Honda CG Titan, prata, placa HTH 3160 de Três Lagoas, transportou 16 invólucros contendo cocaína, para fins de entrega a terceiros, totalizando 25,63g (sessenta e cinco gramas e sessenta e três centigramas).

Ocorreu que, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e avistaram o veículo Honda CG Titan, placa HTH 3160 de Três Lagoas, o qual era conduzido pelo DENUNCIADO e tinha como passageiro o menor Gabriel, sendo que os ocupantes da motocicleta, ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga em alta velocidade. Então, os policiais realizaram acompanhamento e lograram êxito em abordá-los no local acima descrito.

Os policiais, então, realizaram busca pessoal em ALEX e nada de ilícito foi encontrado, porém, com o menor foi encontrado no bolso direito frontal de sua calça uma sacola plástica contendo 16 porções de cocaína, bem como foi encontrado, no interior da carteira do menor, a quantia de R\$ 88,00.

Ao serem indagados pelos policiais, o menor afirmou que o entorpecente pertencia a ALEX e que estava comercializando a droga para o DENUNCIADO, versão não confirmada perante a Autoridade Policial (fl. 05).

Assim, a quantidade da droga apreendida, a sua forma de acondicionamento e as declarações do adolescente evidenciam a prática do tráfico de drogas pelo acusado. Assim agindo, o DENUNCIADO também corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Gabriel Romero da Silva, já que com ele se uniu com o escopo de praticarem o delito de tráfico de drogas e, juntos, efetivamente, praticaram o delito.

O acusado foi preso em flagrante (fl. 01), sendo a prisão convertida em preventiva pela decisão constante às fls. 62/65.

Convertido o rito procedimental em ordinário, a denúncia foi recebida em 30/05/2022 (fls. 123/125).

O réu foi citado e ofereceu resposta prévia a acusação (fls. 162 e 167).

Durante a instrução, foram tomados os depoimentos de três testemunhas, uma delas na qualidade de informante. Após, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, requereu prazo para apresentação de memoriais, o que foi concedido (termo de audiência fls. 188/190).

Memoriais da defesa às fls. 197/203, pugnando pela absolvição do acusado com fundamento na insuficiência probatória para condenação; no mais, alega a inexistência de crime, indicando os entorpecentes apreendidos como de propriedade do menor envolvido; que a confissão do réu quanto à posse deve ser desconsiderada com base na prova oral produzida pelos policiais militares; que, em caso de consideração da confissão do réu quanto à posse de entorpecentes, que seja declarado falso testemunho em desfavor dos policiais ouvidos; que há bis in idem no pedido de condenação pelo delito com a majorante do inciso VI, do artigo 40, da Lei de drogas cumulado com o pedido de condenação pelo crime de corrupção de menores exposto no artigo 244, do ECA. Subsidiariamente, requer a desconsideração da causa de aumento do crime de tráfico e a absolvição do delito de corrupção de menores diante da confissão do réu quanto à posse, e, ainda, benefícios no tocante à pena.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 10/14), auto de exibição e apreensão (fls. 17/20), laudo de constatação (fls. 22/26), laudo de exame toxicológico definitivo (fls. 105/107), bem como pela prova oral produzida em juízo.

O laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 105/107 atestou a presença de cocaína, na porção de 25,63 gramas de substância ilícita.

A autoria, de igual modo, restou demonstrada.

O policial militar Jorge narrou que: prestava serviço na companhia do policial militar André e, trafegando pela Avenida Paulo de Arruda Mendes, avistaram o acusado e o menor trafegando em uma motocicleta que, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga, o que chamou a atenção dos agentes; que passaram a acompanhar a motocicleta que ignorava os sinais de parada; que, posteriormente, em outra avenida, foi obedecido o sinal de parada e procedida a abordagem; que, durante a vistoria, encontraram pequenas porções de entorpecentes e valores em dinheiro na posse do menor Gabriel, o qual, indagado, disse que as substâncias pertenciam a Alex, e que estava trabalhando para o réu na venda de entorpecentes; que o menor relatou ainda que esteve com o réu em um outro local antes mesmo da abordagem e lá haviam vendido entorpecentes, sendo que os valores apreendidos em sua posse eram provenientes da venda mencionada; que o menor afirmou que comercializava os entorpecentes há 30 dias para suprir as necessidades de sua família, e que a maior parte do valor auferido era repassado ao réu.

O policial militar André, corroborando a prova oral acima transcrita, narrou que: prestava serviço na companhia do policial militar Jorge; que o condutor da motocicleta era o acusado, o qual, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga, ignorando os sinais de parada; que abordou o menor Gabriel, sendo encontrado em sua posse 4 pedras grandes de crack e 12 porções pequenas da mesma droga; que o menor afirmou que os entorpecentes pertenciam ao réu Alex; que Gabriel ainda disse que Alex havia o buscado em sua residência, passaram em um "forró" (sic), e lá venderam duas porções de entorpecentes; que, após isso, iriam vender o restante das substâncias em uma conveniência, sendo que foram abordados no caminho; que os R\$88,00 apreendidos eram provenientes do comércio de entorpecentes, e que ainda utilizaram valores também provenientes do comércio ilícito na aquisição de bebidas durante a noite.

O informante Gabriel negou o comércio de entorpecentes em favor do acusado.

O réu, interrogado, narrou que: os entorpecentes apreendidos eram de sua propriedade; que o valor em dinheiro apreendido era proveniente de um adiantamento de seu trabalho; que, com o valor do adiantamento, adquiriu 16 invólucros de cocaína, correspondente a R\$200,00, sobrando R\$100,00 reais; que adquiriu na cidade de Pauliceia, e seria apenas para consumo pelo período de três dias; que conhece o menor da vizinhança; que, na noite dos fatos, encontrou Gabriel na rua, o qual solicitou carona; que Gabriel não tinha ciência da existência das substâncias; que os entorpecentes foram apreendidos em sua posse, e não na posse do menor; que, durante a oitiva na delegacia, teve medo de assumir a propriedade das drogas. Pois bem. Pelo interrogatório do acusado extrai-se a conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11343/06.

Isso porque, em que pese tenha ele alegado que a substância se destinava ao consumo próprio, as circunstâncias da abordagem, apreensão e da conduta do acusado não se amoldam ao tipo descrito no artigo 28 da Lei de drogas.

Segue o entendimento do C. STJ:

(...) Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde: ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas. (STJ - REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06.03.2018).

E mais:

A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade (TJSP HC 42.229-3. Rel: Onei Raphael)

Com efeito, I) a quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes é relevante e não se amolda à conduta de mero usuário (25,63 gramas, distribuídos em

16 invólucros, conforme auto de exibição e apreensão); II) a circunstância de evasão/fuga que antecedeu a abordagem indica conduta ilícita do acusado e a sua ciência de tal condição, tanto que tentou evitar a ação policial; III) a quantia em dinheiro apreendida e sua composição (em notas diversas, conforme fls. 17/20) é comum ao tráfico, dada as porções comercializadas e o preço que se cobra a cada quantia e, por fim, IV) a versão do menor, esclarecendo a relação de hierarquia com o acusado e a venda em favor dele efetuada, confirma os fatos narrados na denúncia. No mais, veja-se que o acusado admite a propriedade do entorpecente apreendido, refutando, apenas, o intento comercial. Entretanto, inviável o reconhecimento de mero status de usuário dadas as circunstâncias acima expostas.

Ademais, não é necessário para a condenação que o réu seja surpreendido em atitude típica de transação comercial ilegal de drogas para se ter como tipificada a conduta descrita no tipo penal, pois o ato de trazer consigo os entorpecentes com a finalidade de fornecimento a terceiros, como nitidamente era o que o acusado fazia, comprovado pela versão do menor Gabriel no sentido da venda anterior e da que seria feita posteriormente, já caracteriza o crime em questão, pois basta que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Desta forma, presente os núcleos “trazer consigo” e “transportar”, descritos no caput do artigo 33, da Lei 11343/06, não há que se falar em absolvição ou desclassificação do delito de tráfico para uso.

Nesse sentido, é o julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação– Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de um tijolo de maconha no veículo do acusado– Consistentes depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem ao réu– Negativa do acusado inverossímil e isolada no contexto probatório– Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente pertencia ao acusado e era destinado ao consumo de terceiros–Condenação mantida– (...) Recurso de apelação desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500410-38.2020.8.26.0598; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/11/2021; Data de Registro: 18/11/2021) (grifei)

A defesa postula a desconsideração da palavra do acusado quanto à posse, com base na prova oral produzida pelos policiais militares e que, em caso contrário, seja declarado o falso testemunho dos agentes públicos. Contudo, trata-se de tese descabida, porquanto, o próprio acusado, parte contra quem tramita a ação penal, confessou a propriedade das substâncias ilícitas e, além disso, a versão dos policiais é harmônica no sentido de que o menor, durante a abordagem, narrou que os entorpecentes eram de propriedade do réu, para quem comercializava, logo, ainda que fisicamente os invólucros de cocaína tenham sido encontrados na posse de Gabriel, o conjunto probatório dos autos indica o réu como o efetivo proprietário dos entorpecentes.

Assim, de qualquer modo, resta afastada qualquer dúvida acerca da autoria dos fatos com base na propriedade das substâncias assumida pelo acusado e, por conta disso, inviável a desconsideração do testemunho policial, prova eficaz para a condenação nos crimes de tráfico, conforme a doutrina e a jurisprudência:

O tráfico de drogas é crime comumente cometido na clandestinidade. (...) Por conta desse fato, têm como testemunhas, em regra, policiais, cuja palavra merece crédito como a de qualquer outra pessoa. Assim, caberá à defesa o ônus de demonstrar a falta de credibilidade do depoimento de policiais que, até prova em contrário, possui presunção de veracidade e potencial para um édito condenatório.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que: “O depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 278650/RS, 6ª Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/06/2016). (Mariano da Silva, César Dário. Lei de Drogas Comentada, 2ª edição, 2016, editora: A.P.M.P. pg. 85)

É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais

prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ. [...] 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017)." (STJ - HC: 530794 SP 2019/0261161-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 06/08/2020). (grifei)

Não obstante, atribuir ao menor a propriedade das substâncias apreendidas é mera manobra defensiva que não restou comprovada nos autos. Ao contrário, ainda que com a mudança da versão do menor em juízo, o conjunto probatório dos autos se adequa à versão dos policiais militares que rememoraram a primeira versão de Gabriel ocorrida durante a abordagem, a qual, repito, indica o réu como proprietário dos entorpecentes e como "chefe" do comércio ilícito entabulado entre ele e o menor. Noutro giro, a par da negativa do réu de que não praticava o tráfico em conluio com o adolescente que, por sua vez, alegou que as drogas eram exclusivamente de propriedade do acusado, suas versões se mostram frágeis e sem amparo na prova oral produzida, na medida que os policiais militares ouvidos foram categóricos ao afirmarem que Gabriel admitiu a prática do tráfico em conjunto com o réu, conforme mencionado acima.

Restando comprovada a participação do menor na prática delitiva juntamente com o acusado, deve ser aplicada a causa específica de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, devendo ser afastada a condenação pela prática do crime do art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

A questão é dirimida pelo critério da especialidade (lex specialis derogat generali). Assim, ao trazer um elemento especializante, a causa de aumento da Lei de Drogas deve preponderar em prejuízo da tipificação pelo crime de corrupção de menores, evitando-se assim o bis in idem.

Nesse sentido, é a farta jurisprudência:

Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 244-B, da Lei nº 8.069/90. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Materialidade e autoria do delito de tráfico não questionadas, mesmo porque devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Dosimetria que, no entanto, comporta reparo. Princípio da especialidade que determina a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, em detrimento do crime de corrupção de menores. Redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 que deve incidir em seu grau máximo. Regime aberto que se mostra mais adequado, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. (TJSP; Apelação 0003303-04.2016.8.26.0635; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2018; Data de Registro: 08/08/2018). (grifei)

PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. Pretendida mitigação da pena (aplicação do redutor em seu patamar máximo, fixação de regime inicial aberto, substituição da pena corporal por alternativas e afastamento do crime de corrupção de menores, com a aplicação da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06). Parcial cabimento. A) Desautorizada aplicação do redutor em seu grau máximo. Expressiva quantidade e variedade de drogas, a saber, 185 porções, entre maconha, cocaína e "crack". Efetiva demonstração de dedicação à atividade espúria. Defesa que, ademais, nada trouxe para contrastar tal conclusão. B) Provas orais que também coonestam a participação da menor no tráfico, hipótese em que, ao invés de se reconhecer crime autônomo, deve incidir a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas. Princípio da especialidade. Ilegalidade evidenciada. PARCIAL PROVIMENTO, afastada a condenação por corrupção de menores, com aplicação do aumento, no patamar mínimo previsto, da majorante citada, inclusive mais favorável ao réu. (...). (TJ-SP - RVCr: 00292770320198260000 SP 0029277-03.2019.8.26.0000, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 29/04/2022, 5º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022). (grifei)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. DUPLA PUNIÇÃO EM RAZÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. (...) 3. Caso o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não esteja previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), pelo princípio da especialidade, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. 4. In casu, verifica-se que o réu se associou com um adolescente para a prática do crime de tráfico de drogas. Sendo assim, uma vez que o delito em questão está tipificado entre os delitos dos arts. 33 a 37, da Lei de Drogas, correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da mesma Lei (Resp 16.22781/MT, Sexta Turma, julgado em 22/11/2016, Dje 12/12/2016). (grifei) Diante desse quadro, nos termos do art. 383 do CPP (emendatio libelli), de rigor a desclassificação do crime de corrupção de menores para fazer incidir tão somente a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, em razão do princípio da especialidade e evitando-se a penalização dupla.

De mais a mais, inexistem causas de excludentes de antijuricidade (art. 23 do CP) ou culpabilidade (arts. 26 a 28 do CP). Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do réu, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime. Impõe-se, portanto, a condenação do acusado pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006. O réu ostenta Maus antecedentes consubstanciado na condenação anterior aos fatos analisados, friso, por delito semelhante (processo nº 3001582-46.2013.8.26.0416 - certidão de fls. 49/51).

No mais, é reincidente, conforme certidão de fls. 49/51, porquanto, ostenta condenação definitiva recente anterior aos fatos apurados nestes autos (processo nº 0003521-49.2012.8.26.0416).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atento ao comando do art. 42 da Lei 11.343 de 2006, inicialmente analiso as circunstâncias judiciais preponderantes: a quantidade da substância não prejudica; a personalidade não prejudica, ante a inexistência de elementos para aferi-la, assim como a conduta, a natureza da substância também não prejudica. Quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, como exposto acima, presente a circunstância negativa dos Maus antecedentes. Diante deste panorama, elevo a mínima em 1/8, o que resulta em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

Na segunda fase, conforme mencionado, presente a circunstância agravante da reincidência, motivo pelo qual elevo a pena base em 1/6, resultando provisoriamente em 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, e 655 dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, inaplicável a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343 de 2006, uma vez que o acusado é reincidente. Ademais, conforme fundamentação já exarada, está plenamente configurada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (tráfico envolvendo menor de idade). Assim, aumento em 1/6 as penas anteriormente fixadas, obtendo-se, como resultado final e definitivo, o total de 07 anos, 07 meses e 25 dias de reclusão, e 764 dias-multa.

Fixo o dia multa no valor mínimo legal, ante a ausência de maior conhecimento das condições econômicas do increpado.

O acusado é pessoa reincidente e a quantidade de pena aplicada suplantou o patamar de quatro anos, assim, em obediência ao regramento estabelecido pelo art. 33, § 2º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Impossível a substituição por penas alternativas, pois a pena é superior a 4 (quatro) anos e o acusado é reincidente, nos termos do art. 44, I e II, do Código Penal.

Da mesma forma, inviável a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, caput e inc. I, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado ALEX CRUZ FERREIRA, à pena de 07 anos, 07 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 764 dias-multa, como incurso no crime descrito pelo artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006.

O acusado encontra-se preso preventivamente desde a data em que ocorrera o crime, não tendo a instrução processual revelado nada no sentido da modificação do quadro fático em que se apoiou a decretação da prisão provisória. Não há a mínima informação que desempenhe alguma atividade lícita, restando revigorados os requisitos da prisão preventiva, notadamente a necessidade de custodiá-lo para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...)9. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) (grifei)

Assim sendo, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se. Interposto recurso pela defesa ou acusação, expeça-se Guia de Recolhimento provisória, a fim de que sejam analisadas as possibilidades da concessão de eventuais benefícios ao acusado pelo Juízo das Execuções Penais, observando-se o que dispõe o art. 470 das Normas de Serviço.

Custas pelo réu, com exequibilidade suspensa em razão da gratuidade ora concedida. Autorizo a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina do art. 72 da Lei 11.343/06.

Determino o perdimento dos valores apreendidos e depositados às fls. 90 em favor das instituições conveniadas a este Juízo.

No tocante ao veículo motocicleta HONDA/CG 150 TITAN KS, placas HTH3160, considerando que não ficou esclarecido nos autos o seu uso exclusivamente ao tráfico de drogas e, tendo em vista que consta dos autos de inquérito ser propriedade de ANDERSON LACERDA DIAS, pessoa estranha aos autos, DETERMINO a sua restituição ao proprietário. Comunique-se a determinação à autoridade policial, em atendimento a solicitação inserida às fls. 206/207.

Após o trânsito em julgado, providencie a serventia a (o):

1) Caso exista pena de multa, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, e, após, intime-se o acusado para comprovar nos autos o respectivo pagamento, no prazo de 10 dias, sob pena de encaminhamento de certidão da sentença ao Ministério Público, providência esta que deve ser adotada também na hipótese em que for infrutífera a tentativa de intimação (art. 50 do CP e art. 479 e seguinte das NSCGJ);

2) anotação da condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial (art. 372 das NSCGJ);

3) expedição de ofício ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ);

4) expedição de ofício ao TRE, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal (art. 398, II, das NSCGJ);

5) expedição de certidão de honorários ao defensor nomeado (ofício fl. 152), no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários do convênio DPESP/OABSP;

6) expedição da guia definitiva.

Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.

P.I.C.

Panorama, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA